

[별표 6] <개정 2015.5.26.>

화물자동차 운송가맹사업의 행정처분의 세부 기준 (제41조의9 관련)

위 반 행 위	해 당 조 문	처 분 내 용
1. 삭제 <2014.9.19.>		
2. 차고지와 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우	제21조제3호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(5일)
2의2. 최대적재량 1.5톤 이하의 화물자동차가 주차장, 차고지 또는 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우	제21조제4호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(5일)
3. 신고한 운임 및 요금 또는 화주와 합의된 운임 및 요금이 아닌 부당한 운임 및 요금을 받은 경우	제21조제5호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
4. 화주로부터 부당한 운임 및 요금의 환급을 요구받고 환급하지 않은 경우	제21조제6호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(30일)
5. 신고한 운송가맹약관을 준수하지 않은 경우	제21조제7호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(20일)
6. 사업용 화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 알아보기 쉽도록 그 운송가맹사업자의 명칭을 표시하지 않은 경우	제21조제8호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
7. 화물자동차 운전자의 취업 현황 및 퇴직 현황을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	제21조제9호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
8. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우	제 21 조 제 10 호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
9. 적재물배상보험등에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입	제 21 조 제 11 호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일)

이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우		○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
10. 「자동차관리법」에 따른 검사를 받지 않고 화물자동차를 운행한 경우	제 21 조 제 12 호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
11. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장·고정장치 등을 하지 않고 운행한 경우	제 21 조 제 13 호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(15일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 3차: 위반차량 운행정지(30일)
12. 화물자동차 운전자에게 차 안에 화물 운송 종사자격증명을 게시하지 않고 운행하게 한 경우	제 21 조 제 14 호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
13. 삭제 <2014.11.28.>		
14. 화물자동차 운전자에게 「자동차안전 기준에 관한 규칙」 제54조제2항에 따른 최고속도 제한장치 또는 같은 규칙 제56조에 따른 운행기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않는 상태에서 운행하도록 한 경우	제 21 조 제 16 호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(10일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(15일)
15. 법 제59조에 따라 실시하는 운수종사자에 대한 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 않은 경우	제 21 조 제 17 호 및 제41조의11	○ 사업 일부정지(10일)
16. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 구난형 특수자동차를 사용하여 고장·사고차량을 운송하는 운송가맹사업자가 고장·사고차량 소유자 또는 운전자의 의사에 반하여 구난을 지시하거나 구난한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.	제 21 조 제 20 호 및 제41조의11	○ 1차: 사업 전부정지(10일) ○ 2차: 사업 전부정지(20일) ○ 3차: 사업 전부정지(30일)

가. 고장·사고차량 소유자 또는 운전자가 사망·중상 등으로 의사를 표현할 수 없는 경우 나. 교통의 원활한 흐름 또는 안전 등을 위하여 경찰공무원이 차량의 이동을 명한 경우		
17. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 구난형 특수자동차를 사용하여 고장·사고차량을 운송하는 운송가맹사업자가 구난 작업 전에 차량의 소유자 또는 운전자에게 구두 또는 서면으로 총 운임·요금을 통지하지 않거나 소속 운수종사자로 하여금 통지하도록 지시하지 않은 경우	제 21 조 제 21 호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)

비고

위반행위의 횟수에 따른 행정처분 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 부과한 경우에 적용한다.(적재물배상보험등 미가입 및 실효는 2년으로 한다) 이 경우 같은 위반행위로 행정처분을 한 날과 다시 같은 위반행위로 적발한 날을 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다.